

△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	기술능력 평가 기준 준수 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제43조 및 제43조의2의 규정에 의한 협상에 의한 계약의 체결에 필요한 사항을 정함을 목적으로 「△△△△△△ 협상에 의한 계약 체결 세부기준」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 『협상에 의한 계약체결 세부기준』 제9조제1항제1호 다목 및 마목에 따라, 기술능력 평가 시 정량적 평가항목별 평점 구간의 최고 점수와 최저 점수의 차이는 배점한도의 30%를 초과해서는 안되며, 이행실적 평가는 [별표6]에 따라 평가 하되, 사업예산이 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제4조제1항의 규정에 의한 기획재정부장관이 정하여 고시하는 금액(추정가격 2.1억원) 이하인 경우에는 이행실적을 평가하지 아니한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 1] 협상에 의한 계약(기술능력 평가) 기준 준수 소홀 현황

(단위: 천원)

계약명	발주금액 (추정가격)	평가대상	미준수 항목
제2차 △△△△△△△△ 보전관리계획 용역	**,*** (**,***)	△△△△△△△△△△	“마”목

△△△△△△△△△△에서 시행한 “제2차 △△△△△△△△ 보전관리계획 용역”의 기술능력 평가 적정성을 검토한 결과, 사업예산이 기획재정부장관이 정하여 고시하는 금액(추정가격 2.1억원) 이하인 경우 △△ 「협상에 의한 계약체결 세부기준」 제9조제1항제1호마목에 따라 기술능력 평가시 이행실적을 평가하지 않아야 함에도, 아래 [표 2]와 같이 기술능력 정량적 평가지표에 반영하여 평가한 사실이 확인되었다.

[표 2] 기술능력(사업 수행실적) 평가표 발취

평가항목	세부 확인사항	배점				
사업 수행실적	해당분야 사업 수행실적 (관련분야 연구용역사업 등)	**	*,**	*,**	*,**	*,**

다만, 본 용역은 국가계약법시행령 제43조에 따라, 협상에 의한 계약체결(제한 경쟁) 방식으로 시행하였으나, 개찰결과 1개 업체가 단독 응찰함에 따라, 기획재정부 고시 제2021-12호 및 국가계약법시행령 제27조제3항에 의거 입찰업체 제안서 적격성 평가 적합 업체를 대상으로 수의계약을 체결한 사안으로 사업 수행실적 평가가 계약상대자 결정에는 영향을 미치지 않았다.

따라서, △△△△△△△△△△는 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)